

福建省住房和城乡建设厅文件

闽建消〔2021〕3号

福建省住房和城乡建设厅关于做好 建设工程消防设计审查验收监管工作的通知

各设区市建设局、平潭综合实验区交建局：

现将住房和城乡建设部办公厅《关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）转发你们，并结合我省当前工作实际提出如下要求，请一并抓好贯彻落实。

一、进一步厘清职责，规范审验办理

（一）切实厘清履职边界。消防设计审查验收工作应覆盖房建市政和其他专业工程等各类建设工程，包括新建、改建（含装修改造）和扩建工程。要加强对化工建设工程消防工程设计审查

验收监管。不得擅自扩大或者缩小特殊建设工程范围，不得随意取消建设工程消防验收备案和抽查手续，不得擅自以其他形式代替法定消防设计审查、验收及消防验收备案和抽查的办理。严禁将总建筑面积限定的特殊建设工程拆分为若干个项目，规避消防设计审查和验收监管，一经查实，责令停止施工，并按照未经消防设计审查和验收实施处罚。军事设施、矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施以及住宅室内装饰装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑以及按照国家工程建设消防技术标准不需要进行消防设计的建设工程，不纳入消防设计审查验收管理。农家乐（民宿）消防管理暂按现行《住房城乡建设部公安部 国家旅游局关于印发农家乐（民宿）建筑防火导则（试行）》（建村〔2017〕50号）执行。

（二）统一“特殊建设工程”认定标准。劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍的人数统一按照“同一时间容纳 30 人”标准从严把关；大型发电工程暂按照原公安部消防局《关于明确使用消防设计审核和消防验收的发电、变配电工程规模的答复意见》（公消〔2013〕259 号）执行，其中，330KV 以上的变配电站属于大型变配电工程。既有建筑装修改造工程符合 51 号部长令第十四条规定的情形之一的，属于特殊建设工程，在办理消防设计审查验收时应当考虑所在既有建筑的整体消防设防。

（三）严格消防审验办理。消防设计审查验收和备案抽查的

办理，应当做到应办尽办、程序合法、过程透明，不得擅自增加办理要件和环节。消防审验主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查、消防验收的消防设施检测、现场评定等。要增强服务意识，主动接受政策咨询，加强对建设单位的技术指导。重大房建市政工程以及非房建市政专业工程项目，应当在项目前期方案论证和初步设计阶段主动靠前服务，提升办理质量。要严格按照《关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》（建办科〔2021〕31号）和《福建省建设工程特殊消防设计专家评审管理规定》（闽建〔2021〕4号）文件要求，在受理阶段严格把关特殊消防设计技术资料，防止擅自以特殊消防设计专家评审形式规避国家工程建设消防技术标准执行的情形。消防验收查验以及消防验收现场评定工作，应当严格按照住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》规定的要件、流程、要求和判定依据执行，要做好现场评定的照片、视频等影像资料，纳入验收资料按规定保管。受理消防验收备案时，应当查阅备案提交的建设工程资料，核对消防设计执行的国家工程建设消防技术标准内容，并作为抽查的依据。

二、进一步健全机制，加强质量监管

（四）加强消防设计审查质量管控。消防审验主管部门要顺应审批制度改革要求，按照“宽进严管”的原则，延伸消防设计审查监管链条，及时对本部门近期审查通过的特殊建设工程消防设

计文件及施工图审查成果文件开展日常质量复查。设区市消防审验主管部门可以结合本地区实际，制定本地区特殊建设工程消防设计质量复查管控机制，进一步细化复查比例、复查重点、复查组织形式、复核结果处置等，切实增强源头把控。

（五）加强消防设计和施工质量监管。涉及消防的分部分项工程施工质量纳入建设工程质量日常监管，加强施工质量监督检查。要突出火灾风险隐患，加大对高层建筑、健身休闲场所、社会教育培训机构、歌舞娱乐游艺场所、养老机构、危险化学品生产储存场所、老旧小区、物流仓储设施，以及利用既有建筑改造利用为酒店、饭店、学校、体育馆等场所的消防设计和施工活动的监管力度。要突出抽查重点，围绕工程消防设计和施工遵守国家法律法规和工程建设消防技术标准情况，加强对设计文件、图审报告、现场施工的质量抽查，延伸对监理、第三方技术服务机构从业行为监督。要规范抽查频次和范围，各级消防审验主管部门专项随机抽查原则上一年不低于两次，抽查范围应覆盖所有项目；设区市消防审验主管部门抽查范围应当涵盖所辖各县（市、区）。鼓励建设单位委托技术服务机构，加强项目消防设计和施工质量的内控管理。

（六）切实增强执法刚性。职责承接以来，消防审验主管部门普遍存在违法案件查办数量不多等问题，部分县（市、区）甚至“零处罚”。各级消防审验主管部门要切实依法履职，按照“依

法依规，应查尽查”的要求，严格查处依法应当给予行政处罚的违法行为。要畅通违法行为查处渠道，对审验履职、上级转交、部门移送、投诉举报等渠道获取的案件线索，要认真核实调查，在查清事实、分清责任的基础上，严格依据《行政处罚法》《建筑法》《消防法》等法律法规规章以及省厅《行政处罚裁量基准（2021版）》规定，实施行政处罚，并加大曝光力度，形成执法震慑。要主动与本地区消防救援机构等部门对接，对履职过程中发现涉嫌相关部门的违法行为，要主动书面函告；对相关部门移送的涉嫌违反建设工程消防设计审查验收和备案管理行为，要在法定职责范围内依法主动履职。

三、进一步加快探索，破解“二装消防审验难”

（七）加快建立既有建筑使用功能变更认定清单。各设区市消防审验主管部门要积极向当地党委政府报告，会同自然资源部门，尽快研究出台本地区既有建筑使用功能变更认定办法，明确兼容清单和负面清单，有条件的地方可以探索推行与自然资源部门建立使用功能联合审批机制。福州市和鼓楼区应当发挥全国既有建筑改造利用消防设计审查验收试点带头作用，积极作为，进一步探索既有建筑装修改造消防设计审查和验收的技术规则以及小型建设工程便民利民措施，形成可复制可推广的经验。

（八）简化优化消防验收备案和抽查办理。既有建筑改造利用不改变使用功能、不增加建筑面积的，宜执行现行国家工程建

设消防技术标准，受条件限制确有困难的，不得低于原建筑物建成时的消防安全水平。对火灾危险性较小的其他建设工程，各设区市消防审验主管部门可以在加强监管的同时，探索优化简化备案流程，但不得取消建设工程消防验收备案和抽查手续。总建筑面积在 1000 平方以下（不含本数）依法需要办理施工许可的其他建设工程的既有建筑装修工程，仅需在项目监管系统登记施工、监理单位和项目负责人、总监理工程师，施工、监理单位根据现场需要配备其余项目技术管理人员。

四、进一步加强领导，增强履职能力

（九）守牢履职安全底线。各级消防审验主管部门要切实增强工作紧迫感，定期研究加强和改进措施，防止形成履职“洼地”。要加强机构队伍的建设，主动向当地党委政府汇报，争取与履职需要相适应的人、财、物和工作经费支持，培育自己的技术力量。各市、县消防审验主管部门要系统梳理在建和 2019 年 6 月 20 日职责承接以来投入使用建设工程的消防设计审查验收情况，建立台账（含过渡期线下办理件），设区市消防审验主管部门应于 2021 年 12 月 31 日前，将本地区办理消防审验的台账报送省厅。设区市消防审验主管部门在依法办理审验的同时，要切实履行好层级指导职能，采取多种形式规范本地区业务办理，加强工作指导，开展业务交流与学习培训，提升消防审验整体履职能力。

（十）筑牢廉洁安全防线。要继续落实好省厅《贯彻实施〈

《建设工程消防设计审查验收管理办法》工作指导意见》（闽建消〔2020〕1号）有关“落实一岗双责，做好廉洁防控”工作要求，建立健全本部门消防审验全流程工作纪律和风险防控机制。要根据本地区审验工作实际中暴露出的廉政风险苗头，及时研究针对性防控措施。重点对“收受红包和好处”“指定消防产品和服务”以及“违规插手消防审验工作”等行为，细化风险防控措施，增强措施可行性，鼓励有条件的地区全程使用执法记录仪，加强互相监督。



（此件依申请公开）

